

**Nr. 147 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Feiertage. 4.
Oktober 1937***R 43 II/1266a, Bl. 4 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Das Gesetz über die Feiertage vom 27. Februar 1934 (RGBl. I S. 129) hat sich insoweit bewährt, als es die *nationalen* Feiertage geregelt hat. Hier hat sich, abgesehen von der Notwendigkeit einer Neufassung der Bestimmungen über den Heldengedenktag² und den Erntedanktag³, nur das Bedürfnis nach Einführung des 9. November als gesetzlichen Feiertags⁴ herausgestellt. Insoweit dagegen das Gesetz die *konfessionellen* Feiertage geregelt hat, hat es sich nicht bewährt. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind unausgesetzt Wünsche und Anträge auf Abänderung der Bestimmungen über die konfessionellen Feiertage bei der Zentralbehörde aus der Bevölkerung, aus kirchlichen Kreisen, ebenso wie aus Kreisen der Wirtschaft, von Staatsbehörden und Parteidienststellen eingegangen. Aus ihnen geht klar hervor, daß die seinerzeit an das Gesetz geknüpfte Hoffnung, durch eine einheitliche und abschließende Regelung des Feiertagsrechts für das gesamte Reichsgebiet eine konfessionelle Befriedigung des deutschen Volkes herbeizuführen und damit einen weiteren Schritt zur Verwirklichung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zu tun, sich nicht erfüllt hat⁵. Die Unzufriedenheit erstreckt sich insbesondere auf den *Bußtag*. Die Bayerische Staatsregierung hat in den letzten Jahren wiederholt darauf hingewiesen, daß der Bußtag in Bayern bisher unbekannt gewesen sei und weder der katholische noch der evangelische Teil der Bevölkerung Verständnis für diesen Tag habe, ihn vielmehr als aufgezwungen empfinde. Ähnlich liegen im größten Teil des Reiches die Verhältnisse bei dem *Reformationstag* und dem *Fronleichnamstag*. Die Einführung des Reformationstages als gesetzlichen Feiertags ist von katholischer Seite und die Einführung des Fronleichnamstages von evangelischer Seite als eine Belastung und überhaupt als untragbar bezeichnet worden. Ein Weg, wie bei Fortbestand des jetzigen Feiertagsgesetzes eine Befriedigung der kirchlichen Kreise überhaupt erzielt werden könnte, ist nicht ersichtlich. Der Gesetzgeber des Dritten

¹ KabVorl. des RIM vom 4. 10. 1937, dem StSRk vorgelegt zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren; R 43 II/1266a, Bl. 2–5; R 43 II/1267b, Bl. 37–39. Das Begleitschreiben unterstrich die Dringlichkeit der Novelle, „weil für den 9. November als gesetzlichen Feiertag eine klare und unanfechtbare Rechtsgrundlage geschaffen werden muß“, bemerkte aber zugleich, der RKiM halte „anscheinend seinen Widerspruch gegen die aus dieser Regelung folgerichtig sich ergebende Entkleidung der konfessionellen Feiertage als gesetzliche Feiertage aufrecht“. Beigefügt war auch der Entw. einer neuen „VO über den Schutz der Sonn- und Feiertage“ mit einer Aufzeichnung über die bisher gelt. Vorschriften; R 43 II/1266a, Bl. 6 f. – Vorgeschichte s. Dok. Nr. 77.

² Hierzu KabVorl. § 2: „Heldengedenktag ist der Jahrestag der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht durch den Führer und Reichskanzler, d. i. der 16. März, sofern dieser ein Sonntag ist, andernfalls der diesem Tage vorangehende Sonntag.“

³ Zum gescheiterten Versuch des RIM bereits 1935, den Erntedanktag auf den letzten Sonntag im September festzulegen, s. ARH II/2, Anhang FV 539*, 561*. KabVorl. § 3 lautete nun: „Erntedanktag ist ein vom Führer und Reichskanzler zu bestimmender Sonntag in der Zeit vom 1. bis 15. Oktober.“

⁴ S. KabVorl. § 4: „Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung ist der 9. November.“ Hierzu die Einzelbegründung: „Immer mehr geht der Wunsch des deutschen Volkes, insbesondere der Partei dahin, daß der 9. November im ganzen Deutschen Reich seine Anerkennung als gesetzlicher Feiertag findet und daß aus einem tatsächlichen Zustand (der Tag wird schon bisher in der Hauptstadt der Bewegung [München] gefeiert) ein rechtlicher wird. Erst durch die Erhebung des 9. November zum gesetzlichen Feiertag wird den Polizeibehörden die notwendige gesetzliche Handhabe zu Anordnungen über den Feiertagsschutz gegeben. Bei dem engen Zusammenhang zwischen Volk und Bewegung einerseits und nationalsozialistischem Staat andererseits kann es einen Unterschied zwischen einem Feiertag der Bewegung und einem Feiertag des Staates nicht mehr geben.“ Näheres zur Veranlassung s. Dok. Nr. 77 Anm. 8.

⁵ Ein aus diesem Grund vom RIM im Nov. 1935 eingebrachtes ÄndG, welches die Festlegung regionaler Feiertage kirchl. Prägung den Landesbehörden überlassen wollte, war von Hitler wie auch vom RMVP abgelehnt worden; s. ARH II/2, Anhang FV 677*.

Reichs kann auch die Hand nicht dazu bieten, konfessionelle Gegensätze für ewige Zeiten gesetzlich zu verankern. Im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft liegt die Beseitigung der konfessionellen Feiertage. Die Streichung des Bußtages ist außerdem angezeigt wegen der ungünstigen Wirkungen der Häufung der Feiertage im November (9. November und Bußtag) auf die Wirtschaft. Die Aufhebung des Reformationstages als gesetzlichen Feiertags ist ohnehin fast bedeutungslos, weil er nur in Sachsen bisher gesetzlicher Feiertag war. Der Streichung des Fronleichnamstages kommt in Preußen kaum eine Bedeutung zu, da er nur in einigen katholischen Gemeinden im Regierungsbezirk Kassel und im ehemaligen Herzogtum Nassau und in den Hohenzollernschen Landen gesetzlicher Feiertag ist. Den Kirchen bleibt es unbenommen, in Zukunft die drei konfessionellen Feiertage als kirchliche Feiertage zu begehen. In Anbetracht der zahlreichen Abänderungen des Gesetzes ist der Erlass eines neuen Feiertagsgesetzes zweckmäßig⁶. Im einzelnen wird folgendes bemerkt:

[...]

⁶ Hitler hielt gleichwohl die Vorlage am 6. 10. 1937 „zur Zeit nicht für angebracht“; s. Anhang, FV 426*. Lammers verständigte von dieser Entscheidung sogleich RM Kerrl und StS Muhs, MD Wienstein orientierte mündlich den Referenten MR Reppert im RIM; R 43 II/1266a, Bl. 8. Dieses betrieb auf Initiative des RMVP dafür nun hilfsweise die Einschränkung des Feiertagsschutzes für die kirchl. Feiertage im Nov. 1937: unten Dok. Nr. 159.

Einen Anfang Nov. 1938 wiederholten Vorstoß des StdF und RIM, den 9. November durch FüE kurzfristig zum Feiertag erklären zu lassen, wies die Rkei aus Zeitgründen zurück; s. R 43 II/1266a, Bl. 21–24. Im Jan. 1939 proponierte der RIM neuerlich ein „Gesetz über die staatl. Feiertage“, durch welches der Bußtag, das Reformationstagesfest und Fronleichnam ihres Feiertagscharakters entkleidet und zwei weitere „entkonfessionalisiert“ werden sollten, nämlich der Karfreitag als künftiger „Osterfreitag“, Christi Himmelfahrt als „Maientag“; dazu sollte als neuer allgem. Feiertag der 9. November treten und der erste Sonntag im November als Totengedenktage begangen werden. Auch diese Vorlage verfiel jedoch der Ablehnung durch Hitler, dessen Motive die Rkei dem RIM mündl. dahin erläuterte, „daß der Führer im Augenblick jede Beunruhigung der Bevölkerung, insbesondere in den neu zum Reich gekommenen Gebietsteilen (Ostmark, Sudetenland), vermeiden wissen möchte, die vor allem dadurch entstehen könne, daß die Bevölkerung die gewohnten (auch kirchlichen) Feiertage nicht mehr feiern könnte wie bisher“; ebd. Bl. 32ff., 56.

Zitierhinweis

Nr. 147 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Feiertage. 4. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d147>